

0001393-56.2018.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Leonardo Jose da Conceição

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

LEONARDO JOSE DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi condenado à penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001393-56.2018.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0001393-56.2018.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Leonardo Jose da Conceição

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

LEONARDO JOSE DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi condenado à penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo ao dia, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Após recurso defensivo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desclassificou a imputação para o tipo do art. 28, da Lei 11.343/06, sujeitando o réu à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, estipulado o regime aberto para fins de registro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Decorreram mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, sem causa interruptiva do lapso prescricional. Considerando o prazo de prescrição previsto para a infração penal (artigo 30 da Lei de Drogas), de rigor a de extinção de punibilidade.

Observo que, conforme preconiza o art.61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, "é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes".

Se, em virtude da prescrição em perspectiva, não há mais a possibilidade da aplicação da sanção penal, ausente o binômio interesse-utilidade do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de LEONARDO JOSE DA CONCEIÇÃO, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, em face da prescrição da pretensão punitiva, no modalidade retroativa.

P.R.I.C.

Osasco, 14 de março de 2022.